三、立法院第五屆第六會期內政及民族委員會第九次全體委員會議紀錄

時　間中華民國九十四年一月六日上午十時三十四分

地　點本院第十會議室

出席委員十人

列席委員六人

列席人員　內政　部部長　蘇嘉全等

主　席陳委員朝龍

主席：出席委員已足法定人數，開會。進行報告事項。

報告事項

一、宣讀上次會議議事錄。

主席：請問各位，上次會議議事錄有無錯誤？（無）無錯誤，確定。

繼續報告。

二、本院議事處函，檢送內政部及國防部會銜函送廢止「警察機關限期服務警隊員管理辦法」，請查照案。

三、本院議事處函，為院會決定交由預算及決算委員會會同內政及民族委員會審查行政院函送第二預備金動支數額機關別表，有關內政部為加速推動自然人憑證發證計畫，民眾於本（九十三）年度前申請自然人憑證IC卡者免收卡費，九十三年度所需IC卡工本費八、六四二萬元，動支中央政府總預算第二預備金支應，請查照案。

四、本院議事處函，檢送內政部函送「替代役役男傷病停役檢定標準」，請查照案。

五、本院議事處函，檢送行政院函，為中華民國九十三年五月五日修正公布之「民防法」第五條及第二十四條，定自中華民國九十三年十一月一日施行，請查照案。

六、本院議事處函，檢送內政部及行政院勞工委員會會銜函送廢止「不動產經紀業聘僱外國人許可及管理辦法」，請查照案。

七、本院議事處函，檢送內政部函送修正「辦理不動產估價師專業訓練機關（構）學校團體及專業訓練或與其相當之證明文件認可辦法」第十一條條文，請查照案。

八、本院議事處函，檢送臺灣省政府函送該府九十三年度七至九月份、第三季補助人民團體經費一覽表，請查照案。

九、本院議事處函，檢送內政部函送修正「土地徵收未受領補償費保管辦法」第四條、第七條及第八條條文，請查照案。

十、本院議事處函，檢送內政部及經濟部會銜函送修正「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」部分條文，請查照案。

十一、本院議事處函，檢送內政部函送修正「機械遊樂設施管理辦法」名稱為「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」及全文，請查照案。

十二、本院議事處函，檢送內政部函送修正「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」部分條文，請查照案。

十三、本院議事處函，檢送內政部函送修正「建築物昇降設備管理辦法」名稱為「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法

」及全文，請查照案。

十四、本院議事處函，檢送內政部函送「建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法」，請查照案。

主席：進行討論事項。

討論事項

一、併案審查「本院委員黃義交等四十四人擬具『國籍法第九條條文修正草案』及行政院函請審議『國籍法部分條文修正草案』」案。

說明：

㈠黃委員義交等提案係九十一年十二月二十日第五屆第二會期第十四次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

W行政院案係九十三年十二月十七日第五屆第六會期第十一會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

主席：今日議程係併案審查「本院委員黃義交等四十四人擬具『國籍法第九條條文修正草案』及行政院函請審議『國籍法部分條文修正草案』」案。

首先請提案人黃委員義交說明提案旨趣。（不在場）黃委員不在場。

請內政部蘇部長說明修正要旨。

蘇部長嘉全：主席、各位委員。今天大院審議「國籍法」部分條文修正草案，嘉全在此向各位委員報告。首先，對於各位委員平日對內政業務的關注與指導，表達由衷的敬佩與感謝。本次為協助外籍人士（包括外籍配偶）能夠早日適應國內生活環境，爰擬具本修正草案。謹就修正原由及修正重點提出報告，敬請各位委員鼎力支持。

壹、修正理由

一、世界各國（如美國、加拿大、紐西蘭及韓國等國）對於外籍人士申請歸化該國國籍時，多訂有須具備基本語言能力及國民權利義務基本常識之規定。

二、外籍人士符合國籍法之規定，欲申請歸化我國國籍時，即表示對我國有基本之認同，且於我國居住至少三年以上，應略具我國基本語言溝通能力及我國國民權利義務觀念。

三、加強外籍人士學習我國語言之動機，以解決因語言溝通障礙或權利義務觀念認知差異所衍生之相關社會問題，使其能早日適應國內生活環境。

四、鼓勵外籍配偶參加政府機關開設之成人基本教育研習班、補習或進修學校，以協助提昇其教養子女之能力。

貳、修正要點

一、增訂外國人申請歸化我國國籍時，應具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識。（修正條文第三條）

二、配合修正條文第三條之規定，部分條文酌作文字修正。（修正條文第四條至第六條及第十五條）

叁、有「黃委霣義交等四十四人，提案擬具「國籍法第九條條文修正草案」案。

有關黃委員義交等四十四人，基於尊重憲法、貫徹外交上平等互惠之原則，特提案修正國籍法第九條條文，增列「外國人申請歸化時，以該申請歸化者之本國法對於外國人歸化時須提出喪失其原有國籍之證明為限，應提出喪失其國籍之證明。……」案。

本部意見：

一、查憲法第一四一條係揭示我國外交之基本政策；而國籍乃國家主權之行使，兩者宜分別看待。在國際法上，因

國籍問題涉及國家主權和重要利益，主要歸各國之國內法管轄，每個國家均有權以自己的法律決定何人得為其國民。一九三〇年海牙國籍法公約及國際法院之判例，均承認此國際法上之原則。

二、查世界各國國籍法採行單一或雙重國籍之標準不一，我國如採行所謂「平等互惠」原則，則我國有關歸化之政策與條件須隨各國國籍政策之改變而改變，滋生我國與他國間行政作業之困擾。

三、我國國籍法規定外國人申請歸化我國國籍，須先放棄其原其有國籍，係基於國家忠誠、減少雙重國籍及外來人口移入之考量，此限制性規定有其歷史因素及國家利益，縱令因而造成外國人須喪失其原有國籍，從目的性衡量，仍有其必要性。

肆、結語

在全球化及國際化潮流下，我國移入人口日益增多，為協助外籍人士早曰適應國內生活環境，提昇外籍配偶教養子女能力，共建和諧多元文化社會，爰擬具本修正草案，敬請各位委員鼎力支持，俾能順利審議通過。

以上報告，敬請各位委員指教！

主席：現在進行詢答，每位委員發言時間為十分鐘，必要時得延長二分鐘。

現在截止發言登記，詢答結束即進行逐條討論。

登記發言的陳委員建銘、李委員桐豪、湯委員金全及龐委員建國皆不在場。

請黃委員義交發言。

黃委員義交：主席、各位列席官員、各位同仁。本席今天 早九點就準時來到會議室，發現部長也已經列席，這表示我們對此案都非常有誠意，其實國籍法的修正並沒有牽涉到個人利益，這純粹是大是大非的問題。

本席與本院同仁共四十四人之所以提出國籍法第九條之修正案，是因為接到很多配偶是中華民國國民的外籍人士集體或個別的陳情，他們希望我國能以平等互惠的原則來修正國籍法第九條，向本席反映的個案中有三個個案是美國人，他們在台灣已經待了二十幾年，而且還是名列二百大貿易商之內，每年所繳的稅額高達上億元，說實話，他們並不是很希望取得中華民國的國籍，畢竟目前全世界有哪個國籍比美國籍更方便，除了會成為世界恐怖組織打擊的對象之外，中華民國國籍並不會比美國國籍更尊貴，但因為他們的配偶是中華民國國民，在感情上，他們的配偶希望這些外籍人士能具有中華民國的國籍，因此他們才會想要申請歸化，但是每當他們要去申請歸化時，只要一想到要提出放棄原有國籍的證明書就使他們裹足不前，他們認為全世界的人要歸化為美國籍時，美國並沒有要求歸化者提出放棄原有國籍的證明書，為何中華民國的國籍法卻如此規定，這似乎不符合國際法及我國憲法上平等互惠的原則，而且台灣自詡為已開發國家，為何不能本著平等互惠的原則來處理國籍法中歸化的問題呢？也就是說，對於全世界一百九十幾個國家，除非該國要求我國國民在歸化該國時要提出放棄原有國籍證明書者，我們才同等要求他們國民在歸化我國時要提出放棄原有國籍證明書之外，其他的就都不需要提出放棄原有國籍的證明書，這是我們提出國籍法修正案的原意，但是方才部長報告得洋洋灑灑，本席相信這份報告並非出於部長的本意，而是你們法規會或幕僚等狗頭軍師所寫的，

部長報告中引經據典的表示「國籍是國家主權之行使，由各國之國內法管轄，每個國家均有權以自己的法律決定何人得為其國民」，還提到「一九二〇年海牙國籍法公約及國際法院之判例，均承認此國際法上之原則。」部長，我們並沒有反對國家主權之行使，國籍法當然是國內法，我們也並沒有要挑戰這部分，但是部長的狗頭軍師卻提出了這樣可笑的理由來反對我們修正國籍法第九條。部長，中華民國戒嚴也是依據國內法，為何國際上要批評中華民國不民主、不開放？新加坡的鞭刑屬於該國國內法，為何會引起國際上的非議？阿拉伯國家的婚姻法允許回教徒有四個太太也屬於該國國內法，為何與文明社會無法相容呢？這些國內法為何會慢慢被國際所唾棄，就是因為這些不符合文明國家的標準，並不是說只要符合海牙國籍法公約就好，海牙公約也承認戰爭啊，但還是要儘量避免。部長，不文明的法律或是在國際法上不能平等互惠的法律本來就應該要修正，因此，本席對於部長的狗頭軍師所提出來的理由不禁啞然失笑，因為這是慣性、惰性、自甘墮落，拔一毛以利國家形象的事情都不為！本席相信這並非部長的本意，因為部長很開明，但是本席早來看到這份報告非常的生氣，這種惰性、慣性是非常嚴重的，因此，本席希望部長能從善如流，以平等互惠的國際原則來修正國籍法第九條，我想這應該不會增加移入的人數。

請問部長，目前每年申請歸化為中華民國國民者，大約有多少人？

主席：請內政部蘇部長說明。

蘇部長嘉全：主席、各位委員。每年大約有一千多人申請歸化我國，有關這個案子，方才委員提到只因為海牙公約承認就不修法是沒有道理的理論，本人可以接受，但是觀諸世界各國，不論是採單一國籍或雙重國籍者，都沒有一個國家是依照對方國籍法的規定才決定我們要採單一國籍還是雙重國籍的，如果這樣做，會因為申請者原國籍法的改變，使得我們對他們的規定會隨之改變。

黃委員義交：部長這樣也是一種惰性與慣性，部長認為我們會因為各國移民法律的修正而改變我國的作法，這一點並不能說服本席，全世界一百九十幾個國家，不論有無邦交，我們都有大使館、代表處或商務處，如果我們採取平等互惠的原則，其他國家就會認為中華民國是非常文明、現代化的國家，你擔心我們的作法會為外交部帶來麻煩，這件事情真有這麼麻煩嗎？國籍法是屬於移民政策，在任何國家中都屬於重大政策，我們駐外人員是幹什麼的，每年編列這麼多預算給他們，而他們連與駐在國保持聯繫並蒐集國籍法的情報，使我們能與他國本著平等互惠原則來處理兩國移民政策都做不到嗎？你的幕僚給你的資訊及理由並不能說服本席。

蘇部長嘉全：我知道委員的用意是在幫助這些遭遇到類似問題，而且是真的想歸化為我國國籍的外籍人士，其實各國的立法例我們都可以參考，各國在國籍法方面或採單一國籍或採雙重國籍，我們也可以修正國籍法改採雙重國籍，這樣也許就能解決這個問題了。但是目前我國國籍法第九條的規定偏向單一國籍的設計，雖然我個人並不反對雙重國籍，但是如果要以對方原有國的法律來認定我們對於該申請人要採何種制度，似乎不太妥當，因為我們還需要透過駐外使

節來瞭解這樣的訊息，而外交部有更大的使命，如果只要牽扯到兩國利益的法律，我們就要看其他國家的規定才決定我國的制度的話，在行政上的確會變得很複雜。

黃委具義交：這樣做一點問題也沒有，本席有八年的駐外經驗，這只是是舉手之勞的行為而已，美國採取單一國籍制度，但是遇有外國人要申請歸化為美國籍時，並不需要提出放棄原有國籍證明書。

蘇部長嘉全：對，他們就是少了這一道程序。但是為何他們不敢規定要看對方國家的規定才決定要如何做，也是因為他們知道這樣做會產生困擾，全世界這麼多國家，我們不見得能瞭解每個國家國內的修法。

黃委貝義交：部長聽不懂本席所謂的舉手之勞嗎？中華民國國民申請歸化為美國國籍者太多了，但是美國並沒有要求我國國民在申請時要提出放棄中華民國國籍的證明，因此，外交部只要把這個訊息傳回國內，我們內政部在處理美國國民申請歸化為中華民國國籍時，就不需要他們提出放棄美國國籍的證明書。

蘇部長嘉全：我瞭解委員的意思，但是這樣我們就要去瞭解全世界各國國籍法的規定，而且還不只是瞭解一次就好了，隨時都要瞭解他們的國籍法有沒有修正。

黃委霣義交：這太容易了，只要一個訓令出去，駐外人員一個星期就能提出來了，部長不要自己嚇自己。

蘇部長嘉全：世界上沒有人採取這樣的立法。

黃委員義交：你有沒有駐外使節的經驗？

蘇部長嘉全：沒有。

黃委員義交：你不要自己割地自限，找出種種理由圖你們提出來的論點，你現在只是在找更多的理由來阻礙國籍法第九條的修正，你說的理由是理由嗎？部長應該要從善如流，依照立法院四十四位委員所提的修正案通過，至於你們要採取單一國籍或雙重國籍，我們都沒有意見，因為這些都可以適用平等互惠的原則啊！

蘇部長嘉全：我瞭解委員的意思，內政部……

黃委貝義交：平等互惠的原則與單一國籍或雙重國籍沒有關係，部長方才是「三說四漏氣」，說出來的每一個論點都是漏洞百出！

蘇部長嘉全：如果委員所提的修正案可行，為何全世界沒有　個國家採取這種方式？

黃委員義交：人家有分成文法或不成文法，並沒有像我國如此僵硬啊！

蘇部長嘉全：不論成文法或不成文法，沒有一個國家採取這種規範。

黃委員義交：美國至少就沒有要求……

蘇部長嘉全：美國也沒有規範要與申請歸化者原有國籍的法律相同，內政部對於採取單一國籍或雙重國籍並沒有意見，但是依照對方國籍法來決定我們對該申請歸化者要採取單一國籍或雙重國籍是很奇怪的立法。

黃委具義交：如果你們事事以美國等先進國家為師的話。

蘇部長嘉全：我們並沒有事事以美國為師。

黃委員義交：先進國家都沒有要求歸化者要提出放棄原有國籍的證明書！我們的法律太過僵硬了，因此需要修法以明文來規定。

蘇部長嘉全：我知道委員的意思，我不反

對採取英國的雙重國籍制或是韓國的單一國籍制，但是以對方國籍法的規定來決定我們對該申請歸化者要採取何種制度是很奇怪的。

黃委員義交：只要參酌該國法律，並以平等互惠的原則來處理即可，這是很容易的。

蘇部長嘉全：參酌才麻煩！

黃委員義交：你什麼都很麻煩！英國的不成文法都能使國家成為大英國協，我們只要打聽一下各國國籍法是如何規定的有這麼困難嗎？這只是觀念的問題！

蘇部長嘉全：有關這一條，我們進一步瞭解後再向委員報告。謝謝委員。

主席：報告委員會，登記發言的委員均已發言完畢。

陳委員建銘提出書面意見，列入紀錄並刊登公報。

陳委員建銘書面意見：

一、針對本院黃義交委員所提之國籍法第九條修正案，意欲允許外國籍人士於歸化我國國籍之後擁有雙重國籍，本席持反對之看法。本席認為，外籍人士歸化我國國籍事涉其身分認同問題，同時於未來若執行國家公務亦有其國家忠誠認同考量，關係至大，因此不宜採開放雙重國籍之作法，以避免身分認同問題之困境造成當事人及國家雙方利益之損害。

贊同開放者之所謂外交應本平等互惠之原則，應以維護國家主權利益及安全為最大考量下進行兩國外交事宜，萬不可誤解憲法維護我國國家利益之要義。

二、針對行政院所提之國籍法第三條修正案，增列第五款：具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，本席深感同意。外籍人士歸化我國，應具備語言能力及基本權利義務概念，有助於國家社會之整體整合及共同意識之凝聚，更進一步建立其對於國民身分之認同感，至為重要。未來內政部訂定細則時亦應考量歸化者應對國家人民效忠之宣示，以強化其新身分之自我認同及身分確認。另有關外籍人士歸化我國更應開設公民教育課程以強化歸化公民之教育水平。

另針對同　條之第四款，有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞；本席認為應由主管機關針對「相當之財產」及專業技能身分訂立標準，以便於未來相關人士申請時之依歸，亦可昭示公平。

主席：現在進行國籍法部分條文修正草案之逐條討論，進行行政院草案條文第三條。

行政院草案條文：

第三條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，並具備下列各款要件者，得申請歸化：

一、於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上。

二、年滿二十歲並依中華民國法律及其本國法均有行為能力。

三、品行端正，無犯罪紀錄。

四、有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞。

五、具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識。

前項第五款所定我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，其認定、測試、免試、收費及其他應遵行事項之標準，由內政部定之。

主席：請問各位，對行政院草案條文第三條有無異議？

請鍾委員榮吉發言。

鍾委員榮吉：主席、各位列席官員、各位同仁。方才黃委員義交已經以非常充分的理由堅持國籍法第九條的修正案了，而行政院所提出的國籍法條文第三條，針對申請歸化者的條件只增訂了「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識。」，事實上，本席認為內政部應該趁此機會將國籍法不合目前社會環境之處予以全部修正，過去就有一些個案是在執行時很不近情理的，例如：國內有很多外籍神父與修女等神職人員，一生為台灣奉獻，但是當他們想要歸化為中華民國國籍時，卻發現我們有很多僵化的規定使他們無法辦好歸化的手續，比方說，我國法律規定外國人一年必須居留一百八十三天以上，才能取得本國國籍，可是有些神職人員可能因為回國述職等原因而無法做到，一旦他們不符合規定，便會發生問題，這件事反映出我國法律的僵化。我個人在這些年裡從事社會工作，最欽佩的人就是這些外籍神父和修女，還有一些在痳瘋病院擔任醫療工作的外籍人士，我們的戶籍機關應該主動聯絡他們，詢問他們有無取得本地國籍的意願，對於有意願者，在執行相關法律時，就多給他們方便。

加上第五款以後，將來就由內政部以行政命令來訂定標準，我個人認為，雖然政府負有管理之責，但是應該是合理管理，而不是過於僵化，以免執行時發生困難，我希望將來法律條文在這方面有更具體的規範。

另外，關於剛才黃委員義交所提到的事情，部長，這部分有沒有立即的危害？如果沒有立即的危害，既然現在有那麼多人提出建議，請在修正以後執行看看。到底有沒有立即的危害呢？是外交部還是法務部堅持提出這樣的觀點？

主席：請內政部蘇部長說明。

蘇部長嘉全：主席、各位委員。這樣做會造成一些困擾及法律上的問題，現在最大的問題在於我們無法隨時掌握對象國家的修法狀況，剛才黃委員建議靠外交部來聯繫和注意。

鍾委員榮吉：即使我國無法隨時掌握對方的修法狀況，會造成對我國的危害嗎？

蘇部長嘉全：如果對象的國籍是雙重國籍，他原本的國家修法後，將他認定為單一國籍，當初他申請入境我國時是以雙重國籍身分申請，我國未經查證就認定他是具有雙重國籍者，接受他的申請，後來知道他原本的國家的修法狀況，才要退回申請，像這種情況，就會發生爭議。

鍾委員榮吉：駐外人員可以承擔這個責任，而且全球網路這麼發達，要掌握相關資訊並不困難。

蘇部長嘉全：我非常了解黃委員的用意，但是問題是……

鍾委員榮吉：外交是內政的一部分……

蘇部長嘉全：問題是修法之後該法將適用於全世界要入境我國的人，我不反對讓具有雙重國籍者入境，然而國籍法關係國家的主權及尊嚴……

鍾委員榮吉：部長，這個問題有時候也是一念之間就可以作決定的，只要預期不會造成危害，我們就可以在修法之後立即執行，如果施行後發生危害，還是可以……

蘇部長嘉全：全世界沒有人這樣訂法律，如果黃委員能告訴我哪個國家這樣訂定法律……

鍾委員榮吉：法律還是有……

蘇部長嘉全：報告委員，我國的法律還是

跟著外國的腳步走的，否則我國有自創法律的能力嗎？外國覺得這種法律不可行，一定有理由，如果我們隨時都要注意全世界一百多個國家的國籍法有沒有變動，再來決定要不要接受某些特殊案例……

鍾委員榮吉：你沒有辦法說服黃委員……

蘇部長嘉全：我知道我沒有辦法說服他，不過，如果有其他的立法例，我們可以一同來參考。

鍾委員榮吉：我國可以把國籍法修得和美國一樣，主動給長期在國內有重大貢獻的人……

蘇部長嘉全：我贊成這個方向，但是對於我國採單一國籍制或雙重國籍制該不該由對象的國家來決定這個問題，我認為應該好好考慮一下。美國雖然採單一國籍制，但是並沒有要求對象放棄原本的國籍，等於間接容許對象具有雙重國籍。日本則和我國一樣，堅持採單一國籍制。

鍾委員榮吉：如果是這樣的話，你跟黃委員可以好好辯論。

蘇部長嘉全：不是辯論，而是溝通一下，看看要朝哪個方向才可以達到黃委員的目標。

主席：請陳委員道明發言。

陳委員道明：主席、各位列席官員、各位同仁。針對第三條，前面的部分我都贊成，不過第五款提到申請歸化者須了解我國國民權利、義務、基本常識，如果有外籍人士想要取得我國國籍，而他已經超過二十歲，他必須當兵嗎？

主席：請內政部蘇部長說明。

蘇部長嘉全：主席、各位委員。所謂基本常識，不僅止於當兵這部分，包括健保及其他常識，我們都希望他們能夠了解。以外籍配偶而言，他們成為台灣國民，必須教育下一代，就必須了解他們的權利和義務，而權利和義務並不僅是當兵和納稅而已。

陳委員道明：我當立委之前，有一位斯里蘭卡人娶了台灣原住民的女子，至今他在台灣已經超過十年了，由於本法第九條規定必須先取得當地政府許可才能取得本國國籍，而他的護照已經過期了，使得他既無法取得我國國籍，又不能回斯里蘭卡，否則，一旦他回去，就回不來了。

蘇部長嘉全：這個問題和權利義務沒有關係，而是和黃委員剛才提到的問題有類似的情形，我們應該討論是否在第九條的部分作修正。

陳委員道明：好，等一下再談。

主席：請問各位，對第三條照行政院草案條文通過，有無異議？

李委員慶華：（在席位上）大家對第三條第五款仍有意見，我建議本條暫時保留。

主席：第三條保留，送黨團協商。

進行第四條。

行政院草案條文：

第四條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，具備前條第一項第二款至第五款要件，於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續三年以上，並有下列各款情形之一者，亦得申請歸化：

一、為中華民國國民之配偶。

二、父或母現為或曾為中華民國國民。

三、為中華民國國民之餐子女。

四、出生於中華民國領域內。

未成年之外國人或無國籍人，其

父、母或養父母現為中華民國國民者，在中華民國領域內合法居留雖未滿三年且未具備前條第一項第二款、第四款及第五款要件，亦得申請歸化。

主席：因為第四條和第三條第一項第五款有關係，所以第四條也保留，送黨團協商。

進行第五條。

行政院草案條文：

第五條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，具備第三條第一項第二款至第五款要件，並具有下列各款情形之一者，亦得申請歸化：

一、　出生於中華民國領域內，其父或母亦出生於中華民國領域內。

二、曾在中華民國領域內合法居留繼續十年以上。

主席：因為第五條和第三條第I項第五款有關係，所以第五條也保留，送黨團協商。

進行第六條。

行政院草案條文：

第六條　外國人或無國籍人，有殊勳於中華民國者，雖不具備第三條第一項各款要件，亦得申請歸化。

內政部為前項歸化之許可，應經行政院核准。

主席．因為第六條和第三條第一項第五款有關係，所以第六條也保留，送黨團協商。

進行黃委員義交等提案第九條。

黃委員義交等提案條文：

第九條　外國人依第三條至第七條申請歸化者，以該申請歸化者之本國法對於外國人歸化時須提出喪失原有國籍之證明為限，應提出喪失其原有國籍之證明。但能提出因非可歸責當事人事由，致無法取得該證明並經外交機關查證屬實者，不在此限。

主席：請問各位，對第九條照黃委員義交等提案條文通過，有無異議？

李委員慶華：（在席位上）假如部長同意的話……

主席：還是保留好了，畢竟這條和前面幾條有關係。

李委貝廉華：（在席位上）既然這樣的話，本席勉予同意。

主席：黃委員義交等提案第九條保留，送黨團協商。

進行第十五條。

行政院草案條文：

第十五條依第十一條規定喪失中華民國國籍者，現於中華民國領域內有住所，並具備第三條第一項第三款、第四款要件，得申請回復中華民國國籍。

歸化人及隨同歸化之子女喪失國籍者，不適用前項規定。

主席：由於第十五條仍有爭議，因此第十五條保留，送黨團協商。

本案作如下決議：第三條、第四條第五條、第六條、第九條及第十五條均暫時保留，送黨團協商；院會討論時，由召集委員陳委員朝龍說明。

繼續進行討論事項第二案至第七十一案，即人民請願案計七十案：

二、中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會為「平均地權條例修正urn」增訂限制私有土地面積最高額乙案，**將妨**礙土地有效利用，請審慎考量案。

三、高雄縣雇會為反對修正「平均地權條例」，請繼續維持雇地移轉免徵土地增值稅案。

四、彭錦消請立法恢復「平均地權條例」第四十二條規定，「都市公有基地租金

以不超過土地公告地價總額年息百分之二為限」，以維民生案。

五、李明憲對「平均地權條例」修正案提出建議案。

六、林顯堃建請刪除「平均地權條例」第七十七條第I、二項，以維出租人之合理權益案。

七、劉朝金等十人建請修正「平均地播條例」第十I條、刪除「扣除土地增值稅後餘額」等文字，以維佃農禰益案。

八、許須美建請修正「平均地播條例」施行細則第六十五條、「土地稅法」施行細則第四十二條、內政部七七年台內地字第六二I七六七號函、「土地法」第三十四條之I執行要點第八條第七款，刪除土地合併申報現值繳納土地增值稅規定案。

九、臺灣區水管工程工業同業公會建議修正「自來水法」第三十三條，以配合民間團體參與政府經濟事務政策案。

十、林顯堃建請刪除「平均地播條例」第十I條、第七十七條第I項、第七十八條、同條例施行細則第九十八條案。

十I、林至潔為請修訂「國家安全法」第九條第二款給予戒嚴時期遭受不當判刑之白色恐怖案件受害者，獲得上訴平反之機會，並依冤獄賠償法賠償案。

十二、中華民國土地登記專業代理人公會全國聯合會建請增修「雇地重割條例」第三十七條第四項，廉民無償提供之農水路用地於特定目的搴業用地廢止變更後，應以重割前土地分配計算發邋現有雇民，以保障農民権益案。

十三、林錦溏建請修正「三七五減租條例」案。

十四、江滿福建謙制定原住民保留地開發管理之法案，俾便原住民養子女辦理繼承案。

十五、戴滿足建議三七五減租終止租約時，給與佃農補償金額應以不超過該地年租金之三百倍為of。

十六、中華民國律師公會全國脚合會為I讀通過之「土地登記士法草案」涉侵司法院職掌等事，且侵犯律師專業権之非訟與訴訟代理播，建請將法案退回行政院，由行政院與司法院協商定案再行函送審議案。

十七、台北市政府為對「既成道路處理條例草案」提出建議案。

十八、台北縣政府為對台北市政府所提「既成道路處理條例」草案意見表示贊同，建請考量案。

十九、李育衡等建請廢止「耕地三七五減租條例」，回復耕地租賃自由化案。

二十、張櫸馨擬具「耕地三七五租約清理條例草案」，建請專案審查完成立法案O

二十I、高雄縣政府建請將重陽節更名為敬老節案。

二十二、莊金妹建請將「既成道路處理條例草案」儘速進行二、三讀會，以維憲法保障人民財產權之威嚴案。

二十三、吳伯華建請修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第二十六條之I條文案。

二十四、大里溪整治H程土地所有權人自救會建請修正「土地徵收條例」第二十七條條文案。

二十五、大里溪整治工程土地所有權人自救會建請修正「土地徵收條例」第三條條文案。

二十六、張祐民建請修正「土地徵收條例」第二十七條案。

二十七、台中市議會建請修正「合作社法」，以保員工及社員權益案。

二十八、李積勳建請修正「台灣地區與大

陸地區人民n 係條例」有期婚姻部分不合理規定案。

一I十九、歐炳焱建請修正「台灣地區與大陸地區人民期係條例」第二十六條之I，以利大陸遺族得以領取退除給與補助金案。

二十、張振中為老榮民年邁體弱，大陸養子卻無法來台就近照顧，建請修正兩岸人民期係條例請願案。

一二十I、陳忠孝建請修正「平均地權條例」第四十條有「土地增值稅率規定請願案。

一二十二、黃榮發對「平均地權條例」第六+三條第一項有疑義，陳請釋示請願案0

一I1+三、張燦榮建請修正「都市計畫法」，使公共設施保留地十年以上未移轉者優先辦理抵繳遺產稅請願案。

一I1十四、高雄市消防工程器材商業同業公會檢送本會提案，建請修正「消防法」第七條及第八條條文請願案。

一I1十五、陳忠孝為對廉止「耕地三七五減租條例」等相「條文提出請願案。

一I1十六、林顯壁為對沈委霣智慧等擬具之「耕地三七五減租條例增訂第十七條之I條文草案」有違憲之虞，建請聲請大法官解釋請願案。

三十七、陳年培為對「台瀾地區與大陸地區人民期係條例」有W 大陸配偶之工作權益提出建言請願案。

三十八、賴澄明為請修正「工程受益費徵收條例」請願案。

三十九、台北市進出口商業同業公會為建請儘速修正「台灣地區與大陸地區人民W 係條例」第三十四條條文，准許已開放進口之大陸產製商品得在台瀾地區從事廣告行銷M 事宜請願案。

四十、林金源為恆春半島自割入墾丁國家公園管制區後，住民之工作權、財產播及生存I 處受到「國家公園法」規定之剝奪，建請儋速檢討修正請願案。

四十I、林聖偉為新修正之「姓名條例」有翮未成年子女改姓問題提出建言請願案。

四十二、莊诱捷為有期「姓名條例」中子女改為母姓之相u 規定，陳請修法請願案。

四士一、籟寬仁、黃漢消、陳忠孝、陳光、林顯榮、纽連禎、陳科、陳多五、李聰、 夂彥、張民1 A 沈智慧等擬具「耕地三七五減租條例增訂第十七條之I條文草案」剝奪出租人權益與財產顯然違憲，陳請釋憲後再審議共十I份請願案。

四十四、嚴振錄為對「姓名條例」修正草案提出建諶請願案。

四十五、魏榮鴻、潘昭禮、廖武雄、潘茂林、潘高松、張易華、潘淑瑛、潘天佑、潘宏明、葛圳招等為委fl沈智慧等擬具之「耕地三七五減租條例增訂第十七條之I條文草案」有逮憲之虞，建請聲請大法官解釋共十份請願案。

四十六、鶆吉生為委霣沈智慧等擬具之「耕地三七五減租條例增訂第十七條之I條文I 」剝奪出租人之播益與財產，顯然違憲，陳請解釋誚願案。

四十七、廖武雄為委霣沈智慧等擬具之「耕地三七五減租條例增訂第十 七條之I條文一」剝奪出租人之權益與財產，顯然違憲，陳請解釋請願案。

四十八、陳彥堂為委員沈智慧等擬具之「耕地三七五減租條例增訂第十七條之一條文I 」剝奪出租人之權益與財產，顯然逮憲，陳請解釋誚願案。

四十九、陳傯堂為委員沈智慧等擬具之「耕地三七五減租條例增訂第十七條之I條文I 」剝奪出租人之權益與財產，題然違憲 陳誚解釋請願案。

五十、寓水順為請都市計劃既成道路公共設施保留地徵收辦法徵收民地請願案。

五十一、方最鈞為建請修正「公職人員選舉罷免法」並提出建議請願案。

五十二、台北市百貨商業同業公會為建請修改合作社免稅規定請願案。

五十三、台北、汐止市民代表會建請修正「地方制度法」第五條條文，將鄉、鎮、市民代表會正名為鄉、鎮、市議會，以符合地方民主自治精神案。

五十四、台灣省商業會為對「廣告物管理條例」提出建議，審議時酌予請願案。

五十五、高雄縣商業會為建請修正「商業團法」，以利落實業必歸會政策請願案。

五十六、播榮藻為一人員屆齡退休，回臺不滿六個月而無總統副總統選舉投票權，建請修正「總統副總統選舉罷免法」請願案。

五十七、太平市新坪生活公囲社區穗市更新會陳請釋疑「九二八」災重建暫行條例」第七十一條第三項增列免囊袋規定可否追溯既往請願案。

五十八、邱紹欽為建請修正「總統副總統選舉罷免法」增設不在籍公民投票條例請願案。

五十九、台灣省漁會對「海岸法」提出建言，陳請正視該法對漁業之影響，以保漁民權益請願案。

六十、台中縣和平鄉平地住民權益促進會為「原住民族基本法草案」涉及原住民族自治權及土地架構問題，嚴重侵害山地區平地人基本人播及生存權，特祖嚴重抗議與建議請願文番案。

六十一、方景鈞一「公職人員選舉罷免法」提出修正意見，建請卓參請願案。

六十二、林昭成為對「公職人員選舉罷免法」提出修正意見，建請卓參請願案。

六十三、魏應数為對「耕地三七五減租條例」提出建議請願案。

六十四　台中市議會為有關台中市升格直轄市，建請大院重視並儘速審議「行政區割法草案」請願案。

六十五、中華民國葬儀商業同業公會全國嫌合會為強烈反對雇會跨業經營殯葬業務，並建請修正「殯葬管理條例」第三十八條條文，以杜絕僥倖讀願案。

六十六、林裕祥為對公寓大廈管理條例內容疑義陳請釋明請願案。

六十七、張惠英建請廢止土地法第二百零八條至第二百四十七條，土地法施行法第四十九條至第六十一條案。

六十八、賴才旺等一修改土地法第七十三條逾期登記贅罰鍰二十倍及重繳納同一登記規贅之規定案。

六十九、台灣省測量技師公會建請修正「土地法」第四十七條之一為「地政機關辦理地籍測量，得委託測量技師為之。」案。

七十、施順欉為建請修正「土地法第一百條第三教」條文案。

七十一、陸鼎廉建請修正土地法第十四條條文及對部分條教再補敘理由案。

參考意見：第二至第七十一案請委員於審查相關法案時參考，影本存會。以上各案均不應成為議案，依立法院職權行使法第六十七條規定，送由程序委員會報請院會存查，並通知請顏人。

主席：現在決議：「關於『國籍法』的部分，請議事人員儘速安排黨團協商。人民請願案第二案至第七十一案等七十案與人民權益有相當的關係，為求周延，俟審查相關法案時再行討論。」請問各位，有無異議？（無異議，通過。）

本日會議議程處理完畢，散會。

散會：十一時十八分。